

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Philosophie • Tle T

Liberté et Responsabilité

Philosophie – classe de Terminale technique

Consigne : Traitez les exercices ci-dessous en justifiant rigoureusement vos réponses. La qualité de l'argumentation philosophique et l'ancrage dans le contexte camerounais seront évalués.

EXERCICE 1 Liberté, contrainte et choix professionnel

Dans une entreprise de BTP à Douala, M. Ngono, chef d'équipe, ordonne à ses ouvriers de travailler sans casque ni harnais pour gagner du temps sur un chantier. L'un d'eux, M. Essomba, refuse et invoque le Code du travail camerounais (Loi n°92/007) qui impose la protection individuelle. L'employeur menace de le licencier pour insubordination.

1. (2 pts) Identifiez, dans cette situation, les deux types de liberté qui s'opposent (liberté de l'employeur / liberté de l'ouvrier) et précisez leur nature (liberté d'indifférence, liberté pour l'autonomie, ou liberté politique).
2. (2 pts) M. Essomba agit-il par contrainte extérieure ou par autonomie de la volonté ? Justifiez en distinguant « contrainte » et « obligation ».
3. (2 pts) En quoi le refus de M. Essomba engage-t-il sa responsabilité morale, alors même qu'il risque une sanction professionnelle ?

EXERCICE 2 Responsabilité pénale et irresponsabilité légale

L'article 64 du Code pénal camerounais dispose : « N'est pas responsable de ses actes celui qui, au moment de l'action, était privé de ses facultés mentales par une cause indépendante de sa volonté ». Considérez le cas suivant : M. Kamga, conducteur de taxi-moto (« bendskin ») à Yaoundé, cause un accident grave après avoir consommé volontairement une forte dose de tramadol et d'alcool pour « tenir le coup ».

1. (2 pts) M. Kamga peut-il invoquer l'article 64 pour échapper à sa responsabilité pénale ? Justifiez en analysant la notion de « cause indépendante de sa volonté ».
2. (2 pts) Distinguez la responsabilité civile (réparation du dommage) et la responsabilité pénale (sanction de la faute) dans ce cas précis.
3. (2 pts) La consommation volontaire de stupéfiants constitue-t-elle une cause d'irresponsabilité ou une circonstance aggravante de sa responsabilité ? Argumentez.

EXERCICE 3 Liberté collective et responsabilité citoyenne

Lors des élections régionales de 2020, un parti politique diffuse massivement sur WhatsApp et Facebook des messages haineux ciblant une ethnie adverse, incitant à ne pas voter ou à brûler les urnes. Le taux d'abstention atteint 65% dans la région concernée.

1. (2 pts) En quoi l'usage de la liberté d'expression (art. 19 DUDH, Préambule Constitution 1996) bascule-t-il ici en abus de liberté? Citez la limite juridique camerounaise applicable (Loi n°2019/020 relative au code pénal, art. 241).
2. (2 pts) Les électeurs qui se sont abstenus par peur des violences annoncées sont-ils moralement responsables de leur abstention? Distinguez contrainte physique et contrainte morale (peur).
3. (2 pts) Les administrateurs de groupes WhatsApp qui n'ont pas supprimé ces messages engagent-ils leur responsabilité de « complicité » (art. 47 Code pénal)? Justifiez.

EXERCICE 4 Responsabilité technique et liberté d'ingénieur

Une société minière (ex : CAMINCO) projette d'exploiter un gisement de cobalt dans l'Est-Cameroun. L'étude d'impact environnemental et social (EIES), réalisée par un cabinet mandaté, minimise les risques de pollution de la rivière Dja (réserve de biosphère UNESCO). L'ingénieur chef de projet, M. Atangana, signe le rapport sous pression de la direction qui menace de le remplacer.

1. (2 pts) M. Atangana est-il moralement responsable de la validation d'un rapport qu'il sait scientifiquement faux? Analysez la situation à la lumière de la distinction entre « responsabilité pour fait personnel » et « responsabilité par obéissance hiérarchique ».
2. (2 pts) La « contrainte économique » (risque de licenciement) efface-t-elle la liberté de conscience de l'ingénieur? Référez-vous à la notion de « devoir de désobéissance » (ex : serment de l'ingénieur, Code de déontologie).
3. (2 pts) Si la pollution survient, sur qui doit peser la responsabilité finale : l'ingénieur exécutant, la direction (personne morale) ou l'État (défaut de contrôle)? Hiérarchisez les responsabilités.

EXERCICE 5 Analyse de texte : La liberté comme fondement

« L'homme est condamné à être libre. Condamné, parce qu'il ne s'est pas créé lui-même, et qu'il est pourtant libre, et que, dès qu'il est jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. » — Jean-Paul Sartre, *L'Être et le Néant* (1943).

1. (2 pts) Expliquez le paradoxe « condamné à être libre ». En quoi la liberté n'est-elle pas un don mais une structure ontologique de l'homme ?
2. (2 pts) Selon Sartre, pourquoi la responsabilité est-elle « totale » et sans excuse possible (ni Dieu, ni nature, ni société) ?
3. (2 pts) Appliquez cette thèse à un élève de Terminale T qui échoue au Baccalauréat et accuse le programme, les professeurs ou la grève. Quelle réponse sartrienne opposer à ses justifications ?